

AUFTRAGSVERARBEITUNGSVEREINBARUNG (AVV) — MUSTER NACH ART. 28 DSGVO

Diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen und ist Bestandteil des Hauptvertrags. Begriffe, die in dieser Vereinbarung nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) zukommt.

1. Bezeichnung der Parteien und Verarbeitungsgrundlage. Die Parteien stellen fest, dass der Kunde der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO ist. Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen, einschließlich in Bezug auf Übermittlungen personenbezogener Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation.
2. Vorherige Genehmigung von Unterauftragsverarbeitern. Der Auftragsverarbeiter beauftragt keinen anderen Auftragsverarbeiter ohne vorherige spezifische oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen. Im Fall einer allgemeinen schriftlichen Genehmigung informiert der Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Änderung bezüglich der Hinzuziehung oder Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter, damit der Verantwortliche die Möglichkeit zum Widerspruch hat.
3. Unterauftragsverarbeiter-Pflichten. Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen anderen Auftragsverarbeiter, so sind dem anderen Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags die gleichen Datenschutzpflichten aufzuerlegen, die in dieser Vereinbarung festgelegt sind. Der Auftragsverarbeiter bleibt gegenüber dem Verantwortlichen für die Erfüllung der Pflichten des anderen Auftragsverarbeiters vollumfänglich verantwortlich.
4. Internationale Übermittlungen. Der Auftragsverarbeiter übermittelt personenbezogene Daten in ein Drittland nur, wenn ein angemessenes Schutzniveau durch einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission nach Art. 45 DSGVO, durch die Standardvertragsklauseln (Modul Two) des Durchführungsbeschlusses (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021 oder durch einen anderen rechtmäßigen Übermittlungsmechanismus nach Kapitel V DSGVO sichergestellt ist.
5. Meldung von Datenschutzverletzungen. Der Auftragsverarbeiter meldet dem Verantwortlichen eine personenbezogene Datenverletzung unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt geworden ist. Die Meldung enthält alle Informationen, die der Verantwortliche benötigt, um seine Meldepflicht nach Art. 33 Abs. 1 DSGVO gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde zu erfüllen.
6. Audit-Rechte und Rückgabe. Der Auftragsverarbeiter stellt dem Verantwortlichen alle Informationen zur Verfügung, die zur Einhaltung der in dieser Vereinbarung festgelegten Pflichten erforderlich sind, und ermöglicht Audits. Nach Beendigung der Verarbeitung gibt der Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten nach Wahl des Verantwortlichen zurück oder löscht sie und stellt eine schriftliche Löschbestätigung aus.